

Was soll sich alles ändern?

Was soll sich alles ändern?

Frankfurter Rundschau

Donnerstag 26. Oktober 2023

Copyright 2023 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 2

Length: 713 words

Highlight: Das Wichtigste zu dem am Mittwoch auf den Weg gebrachten „Abschiebepaket“

Body

Die Bundesregierung will, dass mehr Menschen, die kein Bleiberecht haben, Deutschland verlassen. Folgendes ist geplant:

Ausreisegewahrsam: Künftig soll ein 28-tägiger Ausreisegewahrsam möglich sein, um eine Abschiebung zu vollstrecken. Die Maximaldauer liegt derzeit bei zehn Tagen, reicht laut Bundesinnenministerium aber oft nicht aus, um alle Vorbereitungen für eine Abschiebung zu treffen. Im Ausreisegewahrsam können Menschen festgehalten werden, bei denen die Voraussetzungen für eine Abschiebehaft nicht erfüllt sind, aber dennoch angenommen wird, dass sie einer Abschiebung entgehen könnten. Das ist schon dann der Fall, wenn sie die Frist zur Ausreise um mehr als 30 Tage haben verstreichen lassen.

Mehr Befugnisse bei Durchsuchungen: In Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften soll der Polizei bei einer geplanten Abschiebung künftig auch andere Wohnräume als die der Abzuschiebenden durchsuchen dürfen. Damit soll verhindert werden, dass sich Betroffene bei Zimmernachbarn verstecken können. Zudem soll es künftig erlaubt sein, die Wohnräume einer abzuschiebenden Person nach Unterlagen oder Daten zu durchsuchen, die über die Identität Auskunft geben. Das Gesetz soll zudem klarstellen, dass die Behörden Bilder und Nachrichten von Smartphones auslesen dürfen, wenn Pass oder andere Identitätspapiere fehlen.

Mehr unangekündigte Abschiebungen: Die bisherige Pflicht, Menschen, die seit mindestens einem Jahr in Deutschland geduldet waren, eine Abschiebung mindestens einen Monat zuvor anzukündigen, soll gestrichen werden. Eine Vorwarnung sollen nur noch Familien mit Kindern unter zwölf Jahren erhalten. Auch in der Abschiebehaft soll die Ankündigungspflicht entfallen.

Abschiebungen auch in der Nacht: Wenn bei einer Abschiebung durch eine Vorgabe des Ziellandes oder einen späten Flug ein „Ergreifen zur Nachtzeit“ erforderlich ist, soll es künftig zulässig sein, die Menschen nachts etwa auch aus Gemeinschaftsunterkünften herauszuholen.

Abschiebung mutmaßlicher Krimineller: Menschen sollen ausgewiesen werden können, die mutmaßlich einer kriminellen Vereinigung angehören. Unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung sollen die Behörden davon ausgehen, wenn „Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen“. Ein bloßer Verdacht durch ein Verwandtschaftsverhältnis soll aber nicht ausreichen.

Was soll sich alles ändern?

Weitere Verschärfungen: Unter anderem soll ein „besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse“ angenommen werden, wenn jemand wegen Schleusungskriminalität zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Bislang sind es zwei Jahre. Zudem sollen Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote ein eigenständiger Grund für Abschiebehaft werden. Falschangaben gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen ein eigener Straftatbestand werden. Ferner soll künftig schon mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden können, wer einmal gegen Meldepflichten oder eine räumliche Aufenthaltsbeschränkung etwa auf einen Landkreis verstößt.

Gab es in der Vergangenheit schon Verschärfungen beim Thema Abschiebungen? Ja, viele: Etwa 2015, 2016, 2017 und 2019. Unter anderem wurden damals die Gründe für Abschiebehaft erweitert und zusätzliche Beschränkungen für Geduldete eingeführt.

Hat das zu mehr Abschiebungen geführt? Die Anzahl der Abschiebungen lag zwischen 2015 und 2019 zwischen 20 900 und 25 400 pro Jahr. Nach niedrigeren Zahlen in der Pandemie (2020: 10 800) stieg die Anzahl der Abschiebungen bis 2022 auf rund 12 900 an. Laut einem Bericht der „taz“ wurden in diesem Jahr bis Ende September bereits rund 12 000 Menschen abgeschoben – Hauptzielländer waren demnach Georgien, Nordmazedonien und Moldau.

Wie viele Menschen sind ausreisepflichtig? Ende August 2023 waren laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken 261 925 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. Theoretisch, denn 210 528 davon hatten eine Duldung, was heißt, dass sie in vielen Fällen nicht abgeschoben werden können. Hauptherkunftsländer waren der Irak, Afghanistan und Russland.

Sind das alles Menschen mit abgelehntem Asylantrag? Nein, darunter sind zum Beispiel auch Menschen mit abgelaufenem Visum. Abgelehnte ausreisepflichtige Asylsuchende gab es Ende August 155 448 – nur 19 464 davon hatten keine Duldung. epd/FR

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRD

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); POLITIK (90%); STRAFZUMESSUNG (85%); VERURTEILUNGEN (85%); FAMILIE (79%); GEFÄNGNISSTRAFEN (74%); ORGANISIERTE KRIMINALITÄT (74%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); STRAFRECHT (72%); KINDER & JUGENDLICHE (65%); EPIDEMIEN (50%)

Geographic: NORDMAZEDONIEN (79%); DEUTSCHLAND (74%); GEORGIEN (59%)

Load-Date: October 25, 2023